

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

LAURA G. YDRACH VIVONI	CIVIL NÚM. SJ2025CV11524
DEMANDANTE	
v.	SALA: 907
JOHN O'GRADY	
DEMANDADO	SOBRE:
MUNICIPIO DE SAN JUAN, AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Y LUMA ENERGY, LLC	INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE Y SENTENCIA DECLARATORIA
PARTE INDISPENSABLE	

SENTENCIA

I. INTRODUCCIÓN

El 30 de diciembre de 2025, la Sra. Laura G. Ydrach Vivoni (“demandante”) presentó la actual demanda sobre interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria en contra de John O’Grady (“codemandado/Sr. John O”Grady”), el Municipio de San Juan (“MSJ”) y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y Luma Energy (“Luma Energy”).

En síntesis, la demandante arguyó que, bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024, procede que se paralice inmediatamente una obra y uso no autorizado en una residencia colindante que ubica en la Urbanización Santa Teresita, en San Juan; y solicitó que se demuela la construcción ilegal hecha en la colindancia con las propiedades adyacentes, por no contar con permiso para ello por no respetar las condiciones restrictivas que a su finca afectan. A su vez, solicitó una sentencia declaratoria e *injunction* permanente para que la parte demandada se vea forzada a cumplir con las condiciones restrictivas de colindancia que rigen en la urbanización donde ubica la propiedad.

Vista la demanda, y conforme a la Ley Núm. 161- 2009, según enmendada, señalamos Vista de Injunction Estatutario para el 9 de enero de 2026, a las 9:30 a.m., y a petición de la demandante esta fue pospuesta para el **20 de enero de 2026**, celebrándose de manera presencial. A dicha vista, el Sr. John O’Grady compareció por derecho propio, y la demandante y las partes indispensables comparecieron con sus respectivos(as) representaciones legales. La vista fue celebrada de forma bilingüe para beneficio del codemandado, Sr. John O’Grady, quien solamente se expresa en el idioma inglés. Este

Tribunal realizó las advertencias pertinentes al codemandado y le indicó que en caso de celebrarse vistas futuras necesitará la asistencia de un traductor.

Iniciados los procedimientos, la demandante y el codemandado, Sr. John O'Grady, informaron que llegaron a un acuerdo mediante el cual se dispone de la controversia entre dichas partes. **A esos efectos, las partes notificaron que el codemandado Sr. John O'Grady se allana a lo solicitado en la demanda, en específico, acordaron lo siguiente:**

- i) **Que en un término de 90 días; el codemandado, Sr. John O'Grady, a su entero costo, se obliga a remover la plataforma que ubica en su propiedad y que choca con la pared divisoria en la colindancia con el inmueble de la demandante;**
- ii) **Que en un término de 90 días; el codemandado, Sr. John O'Grady, a su entero costo, se obliga a colocar sobre la pared divisoria o medianera unas navajas cortantes de seguridad;**
- iii) **Que el codemandado, Sr. John O'Grady, se allana a que se dicte Sentencia Parcial en su contra.**

Evalutados los acuerdos, este Tribunal tomó juramento a las partes quienes ratificaron y confirmaron los acuerdos vertidos en corte abierta. El codemandado, Sr. John O'Grady, quedó advertido del estricto cumplimiento con los términos de la sentencia parcial, y que en caso de incumplimiento estaría incurriendo en desacato. A su vez, fue debidamente informado que de existir justa causa para ello podrá solicitar una extensión adicional al termino de 90 días, de esto ser necesario.

Por otra parte, las partes indispensables, Municipio de San Juan y Luma Energy, se reservaron su derecho de presentar las acciones judiciales o administrativas que estimen pertinentes.

Así las cosas, evaluada la Demanda sobre interdicto preliminar y permanente y, los acuerdos vertidos en sala, procedemos a disponer de la demanda.

II. DERECHO APLICABLE

Ley Núm. 161-2009//*Injunction* estatutario

La Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA sec. 9011 y ss. (Ley

Núm. 161–2009), estableció los parámetros legales y administrativos que deben regir la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos de uso y de construcción y desarrollo de terrenos por parte del Gobierno de Puerto Rico. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161–2009; *Horizon Media Corp. v. Junta Revisora*, 191 DPR 228 (2014).

En lo aquí pertinente, la Ley Núm. 161-2009, *supra*, permite que una parte que tenga un interés propietario o personal que pudiese verse afectado, pueda presentar una solicitud de recursos extraordinarios ante el Tribunal de Primera Instancia con el fin de solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra, la demolición de obras, entre otros remedios. Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*. A esos fines, el Art. 14.1 dispone que:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público **o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado...** (Énfasis nuestro) Id.

Nuestro Tribunal ha expresado que el antes citado Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, instituyó un procedimiento especial reconocido en nuestro ordenamiento jurídico bajo el concepto *injunction* estatutario. Este recurso se caracteriza por ser “un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado”, y cuyo propósito fundamental es “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación”. *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 214 DPR 1135, 1146 (2024); *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al.*, 179 DPR 391, 408 (2010).

III. DICTAMEN

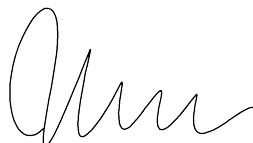
Evaluated los acuerdos antes descritos a la luz de la ley y la jurisprudencia aplicable, se acogen en su totalidad y se dicta Sentencia a favor de la demandante. Se aprueban los acuerdos llegados por las partes según se recogen en esta Sentencia y el Tribunal les imparte su aprobación y, en consecuencia, dicta Sentencia de conformidad con sus

términos y sujeta a todas las partes al fiel y estricto cumplimiento de todos los compromisos y obligaciones.

Se reconoce que las partes indispensables, Municipio de San Juan y Luma Energy, se reservan el derecho de presentar las acciones que estimen pertinentes en este pleito u otro pleito judicial o administrativo independiente, según tengan derecho en virtud de las leyes o los reglamentos aplicables. En vista del acuerdo entre la demandante, Laura Georgina Ydrach Vivoni, y el demandado, John O'Grady, se tornó académico el argumento del Municipio de San Juan sobre que falta traer como partes indispensables a los profesionales autorizados que expidieron el permiso de construcción. El Tribunal conserva jurisdicción para atender el cumplimiento con esta Sentencia.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2026.



f/ IRIS L. CANCIO GONZÁLEZ
JUEZA SUPERIOR

